

LEGISLAÇÃO PMAL

LEI ESTADUAL Nº 5.346/1992

CARGO, FUNÇÃO, COMANDO E SUBORDINAÇÃO



TITÃ



CARGO E FUNÇÃO POLICIAL-MILITAR

ARTS. 15 A 17

Teoria rápida: nesta aula, o foco é reconhecer palavras que a banca troca: cargo x função, pessoal x impessoal, oficial x sargento e responsabilidade do chefe x responsabilidade do executante. Leia a regra, veja a pegadinha e parta para a questão.

1 CARGO POLICIAL-MILITAR

ART. 15

Cargo	É o cargo especificado nos Quadros de Organização da Corporação.
Requisitos	Deve ser provido por pessoal que satisfaça o grau hierárquico e a qualificação exigidos.
Provimento	Pode ocorrer em caráter efetivo ou interino, por ato da autoridade competente, conforme critérios de confiança e habilitação previstos na legislação.

2 QUANDO O CARGO FICA VAGO

ART. 17

Criação	Na data de criação do cargo.
Exoneração	Na data da exoneração do titular.
Falecimento	Na data do falecimento do ocupante.
Extravio ou deserção	Na data do termo de deserção ou de extravio.



COMO CAI

A banca pode trocar o marco temporal. Memorize: criação/exoneração/falecimento = a própria data; deserção ou extravio = data do termo.

Antecipação útil - art. 19: se o policial militar exercer cargo ou função não especificado na legislação da Corporação, a atividade será considerada de natureza civil.

Questão 1

BANCO REAL PMAL | ID 5024500 | Lei nº 5.346/1992

O exercício, por policial militar, de cargo ou função não especificado na legislação da Corporação será considerado de natureza civil.



Certo



Errado

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA



FUNÇÃO POLICIAL-MILITAR

ARTS. 18 A 21

3 FUNÇÃO X CARGO

ART. 18

Função policial-militar é o exercício dos cargos previstos nos Quadros de Organização. O Estatuto também considera funções policiais-militares ou de interesse policial-militar o exercício de cargo em determinados órgãos fora da estrutura ordinária da Corporação.

Exemplos cobráveis	Órgãos federais ligados às Forças Auxiliares; Casa Militar do Governador; Assessorias Militares; Gabinete do Presidente ou Vice-Presidente; estabelecimentos de ensino militares; outras PMs; Secretaria Coordenadora de Justiça e Defesa Social; órgãos internacionais em missão de paz; Polícia Civil de AL; CBMAL; Secretaria Especializada de Cidadania e Direitos Humanos.
Permanência	Regra: máximo de 4 anos, contínuos ou não. Exceção: Chefia do Gabinete ou da Assessoria.
Novo afastamento	Após o período, retorna à Corporação e aguarda no mínimo 2 anos para novo afastamento.



MEMÓRIA RÁPIDA

Não decore cada órgão isoladamente antes de dominar a lógica. Para prova, guarde principalmente 4 anos + retorno + 2 anos e as exceções de Chefia do Gabinete/Assessoria.

4 DUAS REGRAS QUE PARECEM CONFLITANTES

ARTS. 19 E 21

Art. 19	Cargo ou função não especificado na legislação da Corporação = natureza civil.
Art. 21	Função não catalogada no QO por sua natureza, generalidade, peculiaridade, vulto ou duração = encargo, serviço ou comissão de atividade policial-militar.

Questão 2

BANCO REAL PMAL | ID 5024550 | Lei nº 5.346/1992

Qualquer função que, por sua natureza, generalidade, peculiaridade, vulto ou duração, não tenha sido catalogada no Quadro de Organização será cumprida como encargo, serviço ou comissão de atividade policial-militar.



Certo



Errado

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA



COMANDO, CHEFIA E DIREÇÃO

ARTS. 22 E 23

5 O QUE É COMANDO

ART. 22

Comando é o exercício do cargo de chefia que habilita a conduzir homens ou dirigir uma Organização Policial Militar. A mesma lógica se aplica, no que couber, à direção e à chefia de OPM.



PALAVRA DECISIVA

O comando está vinculado ao grau hierárquico e é uma prerrogativa impessoal. A troca de “impessoal” por “pessoal” é uma pegadinha pronta.

Questão 3

BANCO REAL PMAL | ID 5024600 | Lei nº 5.346/1992

O comando é o exercício do cargo de chefia que habilita conduzir homens ou dirigir uma OPM e, por isso, constitui uma prerrogativa pessoal.



Certo



Errado

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA

6 COMANDANTE-GERAL

ART. 23

O Comandante-Geral da PMAL possui honras, regalias, direitos, vencimentos, deveres e prerrogativas de Secretário de Estado, inclusive para referendar atos administrativos.

Questão 4

BANCO REAL PMAL | ID 5024800 | Lei nº 5.346/1992

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas não possui prerrogativas equivalentes às de Secretário de Estado.



Certo



Errado

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA



SUBORDINAÇÃO E PAPÉIS NA CARREIRA

ARTS. 24 A 26

7 LIMITE DA SUBORDINAÇÃO

ART. 24

A subordinação não afeta a dignidade pessoal nem o decore do policial militar e se limita exclusivamente à estrutura hierarquizada da Polícia Militar.

Questão 5

BANCO REAL PMAL | ID 5024650 | Lei nº 5.346/1992

A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal e o decore do policial militar e não se limita à estrutura hierarquizada da Polícia Militar.

- ☐ C Certo
- ☐ E Errado

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA

8 QUEM FAZ O QUÊ

ARTS. 25 E 26

Oficiais	São preparados, ao longo da carreira, para comando, chefia e direção das OPMs.
Subtenentes e Sargentos	São formados para auxiliar e complementar os oficiais no adestramento, emprego dos meios, instrução, administração e comando de frações de tropa.
Ao comandar subordinados	Devem se impor por lealdade, exemplo e capacidade técnico-profissional.
Incumbência	Assegurar observância minuciosa e ininterrupta de ordens, regras de serviço e normas operativas, mantendo coesão e moral.

Questão 6

BANCO REAL PMAL | ID 5024700 | Lei nº 5.346/1992

Os Subtenentes e Sargentos são preparados, ao longo da carreira, para o exercício do comando, da chefia e da direção das Organizações Policiais Militares.

- ☐ C Certo
- ☐ E Errado

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA



EXECUÇÃO E PRAÇAS ESPECIAIS

ARTS. 27 E 28

9 CABOS E SOLDADOS

ART. 27

O Estatuto é direto: Cabos e Soldados são essencialmente elementos de execução. Aqui não há construção teórica longa: memorize a frase literal.

Questão 7

BANCO REAL PMAL | ID 5024750 | Lei nº 5.346/1992

Os Cabos e Soldados são essencialmente elementos de execução.

C

Certo

E

Errado

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA

10 PRAÇAS ESPECIAIS

ART. 28

Às Praças Especiais cabe a rigorosa observância das prescrições regulamentares pertinentes e é exigida inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico-profissional.

Questão 8

BANCO REAL PMAL | ID 5024850 | Lei nº 5.346/1992

Às Praças Especiais cabem a rigorosa observância das prescrições regulamentares pertinentes, sendo-lhes exigida inteira dedicação ao policiamento ostensivo.

C

Certo

E

Errado

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA



QUADRO DE PROVA

Mapa mental da banca: Oficial = comando/chefia/direção; Subtenente/Sargento = auxilia e complementa; Cabo/Soldado = execução; Praça Especial = estudo e aprendizado. Trocar esses verbos muda o gabarito.



RESPONSABILIDADE POR ORDENS E ATOS

ART. 29

11 RESPONSABILIDADE INTEGRAL

ART. 29

Cabe ao policial militar responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. A posição hierárquica não apaga a responsabilidade pessoal pelos próprios atos.

Questão 9

BANCO REAL PMAL | ID 5024900 | Lei nº 5.346/1992

Cabe ao Policial Militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar.

- ☐ C Certo
- ☐ E Errado

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA

12 CUMPRIMENTO DE ORDENS RECEBIDAS

ART. 29, PARÁGRAFO ÚNICO

Quem executa ordem recebida continua respondendo pelas omissões, erros e excessos que cometer. Obediência não funciona como imunidade automática.

Questão 10

SIMULADO DE FIXAÇÃO PMAL 2026 | Art. 29

O policial militar não responde por omissões, erros ou excessos cometidos no cumprimento de ordens recebidas, pois a responsabilidade recai exclusivamente sobre quem emitiu a ordem.

- ☐ C Certo
- ☐ E Errado

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA

! PEGADINHA

Se a questão disser “exclusivamente quem deu a ordem responde”, desconfie. O Estatuto expressamente responsabiliza o executante por omissões, erros e excessos próprios.

13 CHECKLIST DE 60 SEGUNDOS

ANTES DAS QUESTÕES

- Cargo = QO; função = exercício do cargo.
- Funções de interesse: regra de 4 anos; novo afastamento após 2 anos.
- Não especificado na legislação = natureza civil; não catalogado no QO nas hipóteses do art. 21 = encargo/serviço/comissão PM.
- Comando = prerrogativa pessoal.
- Subordinação limita-se exclusivamente à estrutura hierárquica.
- Responsabilidade: decisões, ordens e atos; executante responde por omissões, erros e excessos.

LEGISLAÇÃO PMAL



GABARITO COMENTADO

QUESTÕES DA AULA

Comentários curtos, apontando apenas a palavra ou regra que decide o item.

- 1 Natureza civil** **GABARITO: CERTO**
Cargo ou função não especificado na legislação da Corporação é de natureza civil. Art. 19.
- 2 Função não catalogada** **GABARITO: CERTO**
Nas hipóteses do art. 21, a função não catalogada é cumprida como encargo, serviço ou comissão de atividade policial-militar.
- 3 Impessoal, não pessoal** **GABARITO: ERRADO**
O comando está ligado ao grau hierárquico e constitui prerrogativa impessoal. Art. 22, § 1º.
- 4 Equivalência com Secretário** **GABARITO: ERRADO**
O Comandante-Geral possui honras, regalias, direitos, vencimentos, deveres e prerrogativas de Secretário de Estado. Art. 23.
- 5 Exclusivamente à hierarquia** **GABARITO: ERRADO**
A primeira parte está correta, mas a subordinação se limita exclusivamente à estrutura hierarquizada. Art. 24.
- 6 Funções dos graduados** **GABARITO: ERRADO**
Comando, chefia e direção são preparação própria dos oficiais; Subtenentes e Sargentos auxiliam e complementam essas atividades. Arts. 25 e 26.
- 7 Execução** **GABARITO: CERTO**
Cabos e Soldados são essencialmente elementos de execução. Art. 27.
- 8 Praça Especial estuda** **GABARITO: ERRADO**
O Estatuto exige dedicação ao estudo e aprendizado técnico-profissional, não ao policiamento ostensivo. Art. 28.
- 9 Responsabilidade integral** **GABARITO: CERTO**
Decisões, ordens emitidas e atos praticados geram responsabilidade integral do policial militar. Art. 29.
- 10 Executante também responde** **GABARITO: ERRADO**
No cumprimento de ordens, o executante responde pelas próprias omissões, erros e excessos. Art. 29, parágrafo único.



PRÓXIMO PASSO

Aula encerrada. Agora o ganho vem da lista principal de questões: use a teoria acima apenas para corrigir os pontos que errou.